Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 912/Pid.Sus/2021/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ADIP als. ENGKOH bin ABDUL KARIM;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 1 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Antasan Kecil Barat, Gang Faroek, RT. 032, RW. 002, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/24/VII/res.4.2/2021/Gakkum;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni M AKBAR, S.H. Advokat dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (LBH PERADI), yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Negeri Banjarmasin Nomor 912/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 1 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 912/Pid.Sus/2021/ PN Bjm tanggal 23 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 912/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 23 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Adip als. Engkoh bin Abdul Karim, tidak terbukti "Menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I " sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa Adip als. Engkoh bin Abdul Karim, bersalah melakukan tindak pidana memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, melanggar dakwaan kesatu Subsidair pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dakwaan kedua pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah oleh pasal 60 UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adip als. Engkoh bin Abdul Karim, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun potong tahanan dengan perintah tetap ditahan, dan denda Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan agar barang bukti berupa:

- 78 (tujuh puluh delapan) butir pil warna putih bentuk silinder bertuliskan SL;
- 110 (seratus sepuluh) butir pil warna putih berbentuk bulat carnophen curah tanpa merk;
- 59 (lima puluh sembilan) butir pil carnophen dalam kemasan warna silver;
- 4 (empat) butir pil merk mersi lodomer 2 haloperidol;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 17 (tujuh belas) butir pil merk mersi riklona 2 clonazepam;
- 1 (satu) buah kotan seng warna biru;
- 5 (lima) buah clip plastik kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebeni terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primair

Bahwa ia terdakwa Adip als. Engkoh bin Abdul Karim pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 16.30 Wita, atau setidak-tidaknya pada bulan Juli 2021, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Antasan Kecil Barat, Kampung Arab Rt.12 No.4 Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Barat atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari hasil pengembangan tertangkapnya Saleh Abdullah Alkatiri dan Abdul Halim yang perkaranya terpisah (splitzing) saksi Togap M. Panjaitan, SH dan saksi Aulia Wardata. S.Pd mendatangi guna melakukan penggeledahan dirumah terdakwa Adip als. Engkoh bin Abdul Karim ditemukan tas berwarna hitam di dalam lemari kamar berisi:

1. 78 (tujuh puluh delapan) butir pil warna putih bentuk silinder bertuliskan SL;

2. 110 (seratus sepuluh) butir pil warna putih berbentuk bulat carnophen curah tanpa merk;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. 59 (lima puluh sembilan) butir pil carnophen dalam kemasan warna silver.

4. 4 (empat) butir pil merk mersi lodomer 2 haloperidol;

5. 17 (tujuh belas) butir pil merk mersi riklona 2 clonazepam;

- Bahwa obat-obat tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang bernama Budi dengan harga ; untuk Obat Carnophen (Zenith) seharga Rp. 400.000,- per box isi 100 butir sedangkan obat seladril Rp. 60.000,- per box isi 10 butir dan obat paldamik Rp. 35.000,- per box isi 10 butir. Dan rencananya akan dijual kembali kepada orang yang memerlukan jenis obat pil warna putih berbentuk bulat carnophen curah tanpa merk dengan harga Rp. 6.000,- / per butir sedangkan pil merk mersiriklona 2 clonazepam dijual dengan harga Rp. 8.000,- / per butir dan terdakwa akan mendapat keuntungan perbutirnya Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Banjarmasin, yaitu:

1. Barang bukti No.2 tersebut diatas sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir pil warna putih berbentuk bulat carnophen curah tanpa merk yang berdasarkan hasil uji No. LP. Nar. K-21.0731 tanggal 23 Juli 2021, berupa tablet warna putih dengan penandaan pada sisi dan pada sisi lainnya adalah mengandung **Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol** terdaftar dalam golongan I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 Tahun 2018;
2. Barang bukti No.5 tersebut diatas sebanyak 17 (tujuh belas) butir pil merk mersi riklona 2 clonazepam yang berdasarkan hasil uji No. LP. Nar. K-21.0734 tanggal 23 Juli 2021, berupa tablet warna putih dengan penandaan mf pada sisi dan pada sisi lainnya adalah mengandung **Klonazepam**, terdaftar dalam golongan IV Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 23 Tahun 2020;

- Bahwa menurut pendapat Ahli Sdri. Benny Ismayandi, S.Farm, Apt dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin bahwa bahan obat berupa **Karisoprodol** telah ditingkatkan menjadi Narkotika Gol 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Permenkes RI No. 7 Tahun 2018 nomor urut 146, dan Peraturan Menteri Kesehatan No.23 Tahun 2020, bahwa untuk barang bukti sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir pil mengandung **Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol** dan sebanyak 17

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(tujuh belas) butir pil merk mersi riklona 2 mengandung **Klonazepam**, sebanyak 5.060 mg;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA;

Subsidair :

Bahwa ia terdakwa Adip als. Engkoh bin Abdul Karim pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 16.30 Wita, atau setidak-tidaknya pada bulan Juli 2021, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Antasan Kecil Barat Kampung Arab Rt.12 No.4 Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Barat atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari hasil pengembangan tertangkapnya Saleh Abdullah Alkatiri dan Abdul Halim yang perkaranya terpisah (splitzing) petugas Kepolisian dari Ditpolairud Polda Kalimantan Selatan yakni saksi Togap M. Panjaitan, SH dan saksi Aulia Wardata. S.Pd mendatangi rumah yang ditempati terdakwa Adip als. Engkoh bin Abdul Karim, di Jalan antasan kecil barat kampung arab Rt.12 No.4 Kelurahan pasar lama Kecamatan Banjarmasin Barat, guna dilakukan penggeledahan rumah petugas menemukan tas berwarna hitam didalam lemari kamar berisi :
  1. 78 (tujuh puluh delapan) butir pil warna putih bentuk silinder bertuliskan SL;
  2. 110 (seratus sepuluh) butir pil warna putih berbentuk bulat carnophen curah tanpa merk;
  3. 59 (lima puluh sembilan) butir pil carnophen dalam kemasan warna silver.
  4. 4 (empat) butir pil merk mersi lodomer 2 haloperidol;
  5. 17 (tujuh belas) butir pil merk mersi riklona 2 clonazepam;
- Bahwa obat-obat tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang bernama Budi dengan harga ; untuk Obat Carrnophen (Zenith) seharga Rp. 400.000,- per box isi 100 butir sedangkan obat seladril Rp. 60.000,- per box isi 10 butir dan obat paldamik Rp. 35.000,- per box isi 10 butir. Dan rencananya akan dijual kembali kepada orang yang memerlukan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Banjarmasin, yaitu ;

1. Barang bukti No.2 tersebut diatas sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir pil warna putih berbentuk bulat carnophen curah tanpa merk yang berdasarkan hasil uji No. LP. Nar. K-21.0731 tanggal 23 Juli 2021, berupa tablet warna putih dengan penandaan pada sisi dan pada sisi lainnya adalah mengandung **Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol** terdaftar dalam golongan I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 Tahun 2018;

2. Barang bukti No.5 tersebut diatas sebanyak 17 (tujuh belas) butir pil merk mersi riklona 2 clonazepam yang berdasarkan hasil uji No. LP. Nar. K-21.0734 tanggal 23 Juli 2021, berupa tablet warna putih dengan penandaan mf pada sisi dan pada sisi lainnya adalah mengandung **Klonazepam**, terdaftar dalam golongan IV Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.23 Tahun 2020;

- Menurut pendapat Ahli Sdri. Benny Ismayandi, S.Farm, Apt dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin bahwa bahan obat berupa **Karisoprodol** telah ditingkatkan menjadi Narkotika Gol 1 UU Ri No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Permenkes RI No. 7 Tahun 2018 nomor urut 146, dan Peraturan Menteri Kesehatan No.23 Tahun 2020 , bahwa untuk barang bukti sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir pil mengandung **Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol** dan sebanyak 17 (tujuh belas) butir pil merk mersi riklona 2 mengandung **Klonazepam**, sebanyak 5.060 mg;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA;

D A N

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Adip als. Engkoh bin Abdul Karim pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 16.30 Wita, atau setidak-tidaknya pada bulan Juli 2021, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Antasan Kecil Barat Kampung Arab Rt.12 No.4 Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Barat atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang mengadili perkara ini, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana yang dimaksud pasal 106 ayat (1) dan ayat (2), perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari hasil pengembangan tertangkapnya Saleh Abdullah Alkatiri dan Abdul Halim yang perkaranya terpisah (splitzing) saksi Togap M. Panjaitan, SH dan saksi Aulia Wardata. S.Pd mendatangi guna melakukan penggeledahan dirumah terdakwa **Adip als. Engkoh bin Abdul Karim** ditemukan tas berwarna hitam didalam lemari kamar berisi :
  1. 78 (tujuh puluh delapan) butir pil warna putih bentuk silinder bertuliskan SL;
  2. 110 (seratus sepuluh) butir pil warna putih berbentuk bulat carnophen curah tanpa merk;
  3. 59 (lima puluh sembilan) butir pil carnophen dalam kemasan warna silver.
  4. 4 (empat) butir pil merk mersi lodomer 2 haloperidol;
  5. 17 (tujuh belas) butir pil merk mersi riklona 2 clonazepam;
- Bahwa obat-obat tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang bernama Budi dengan harga ; untuk Obat Carrnophen (Zenith) seharga Rp. 400.000,- per box isi 100 butir sedangkan obat seladril Rp. 60.000,- per box isi 10 butir dan obat paldamik Rp. 35.000,- per box isi 10 butir. Dan oleh terdakwa obat-obat tersebut dijual kembali kepada orang yang memerlukan jenis obat pil warna putih bentuk silinder bertuliskan SL. dengan harga Rp. 6.000,- / per butir, pil carnophen dalam kemasan warna silver. dengan harga Rp. 7.000,- / per butir dan pil merk mersi lodomer 2 haloperidol dijual dengan harga Rp. 8.000,- / per butir dan terdakwa akan mendapat keuntungan perbutirnya Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Banjarmasin, yaitu:
  1. Barang bukti No.1 tersebut diatas sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) butir pil warna putih bentuk silinder bertuliskan SL yang berdasarkan hasil uji No. LP. Nar. K-21.0730 tanggal 23 Juli 2021, berupa tablet warna putih dengan penandaan SL pada sisi dan pada sisi lainnya adalah mengandung **Dekstrometorpham HBr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin maleat**, terdaftar dalam golongan UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, merupakan obat golongan bebas terbatas dan obat-obat tertentu berdasarkan Peraturan Badan POM No.10 Tahun 2019 pasal 2 ayat (1) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Barang bukti No.3 tersebut diatas sebanyak 59 (lima puluh sembilan) butir pil carnophen dalam kemasan warna silver yang berdasarkan hasil uji No. LP. Nar. K-21.0732 tanggal 23 Juli 2021, berupa tablet warna putih dengan penandaan pada sisi dan pada sisi lainnya adalah mengandung **Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol** belum di Identifikasi kandungan / zat aktifnya;
3. Barang bukti No.4 tersebut diatas sebanyak 4 (empat) butir pil merk mersi lodomer 2 haloperidol berdasarkan hasil uji No. LP. Nar. K-21.0733 tanggal 23 Juli 2021, berupa tablet warna biru putih dengan penandaan mf pada sisi dan pada sisi lainnya adalah mengandung **Haloperidol** terdaftar dalam golongan UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, termasuk obat keras (daftar G) dan obat-obat tertentu berdasarkan Peraturan Badan POM No.10 Tahun 2019 pasal 2 ayat (1) ;

- Bahwa menurut pendapat Ahli Sdri. Benny Ismayandi, S.Farm, Apt dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin bahwa bahan obat berupa obat warna putih dengan berat massa kandungan **Dekstrometorpham HBr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin maleat** tidak ada perizinan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah oleh pasal 60 UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TOGAP M. PANJAITAN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena masalah narkotika jenis zenith carnophen serta jenis seladril, paldimek dan mersi;
- Bahwa saksi dan rekan dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalsel menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 16.30 Wita di Jalan Antasan Kecil Barat, Kampung Arab, RT.12, No. 4, Kel. Pasar Lama, Kec. Banjarmasin Barat di rumah Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa diawali dari penangkapan Sdr. SALEH ABDULLAH ALKATIRI dan Sdr. ABDUL HALIM sebelumnya di rumah Terdakwa tersebut karena membawa narkotika jenis sabu-sabu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika jenis zenit carnophen dan obat keras lainnya yakni 78 butir pil warna putih bentuk silender bertuliskan S L, 110 butir pil warna putih berbentuk bulat carnophen curah tanpa merk, 59 butir pil carnophen dalam kemasan warna silver, 4 butir pil merk mersi LODOMER 2 “HALOPERIDOL, dan 17 butir pil merk mersi RIKLONA 2 “CLONAZEPAM” di dalam tas warna hitam milik terdakwa yang disimpan dalam lemari yang berada dikamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis zenith carnophen, seladril dan paldimek tersebut dengan cara membeli dari sdra. BUDI yang sering berada di Pasar Lima. Untuk zenith carnophen dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) / box isi 100 butir, untuk obat keras jenis seladril Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) / box isi 10 butir dan obat keras jenis paldamik Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) / box isi 10 butir;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian obat tersebut kepada sdra. BUDI selama 4 (empat) bulan kurang lebih 4 (empat) kali di rumah BUDI yang beralamat di Jalan Kelayan A Gang ABC;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis zenith carnophen tersebut sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) / butir, obat seladril sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) / butir sedangkan paldemik sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. AULIA WARDATA, S. Spd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena masalah narkotika jenis zenith carnophen serta jenis seladril, paldimek dan mersi;
- Bahwa saksi dan rekan dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalsel menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 16.30 Wita di Jalan Antasan Kecil Barat, Kampung Arab, RT.12, No. 4, Kel. Pasar Lama, Kec. Banjarmasin Barat di rumah Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa diawali dari penangkapan Sdr. SALEH ABDULLAH ALKATIRI dan Sdr. ABDUL HALIM sebelumnya di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rumah Terdakwa tersebut karena membawa narkotika jenis sabu-sabu. Setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika jenis zenit carnophen dan obat keras lainnya yakni 78 butir pil warna putih bentuk silender bertuliskan S L, 110 butir pil warna putih berbentuk bulat carnophen curah tanpa merk, 59 butir pil carnophen dalam kemasan warna silver, 4 butir pil merk mersi LODOMER 2 “HALOPERIDOL, dan 17 butir pil merk mersi RIKLONA 2 “CLONAZEPAM” di dalam tas warna hitam milik terdakwa yang disimpan dalam lemari yang berada dikamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis zenith carnophen, seladril dan paldimek tersebut dengan cara membeli dari sdra. BUDI yang sering berada di Pasar Lima. Untuk zenith carnophen dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) / box isi 100 butir, untuk obat keras jenis seladril Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) / box isi 10 butir dan obat keras jenis paldamik Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) / box isi 10 butir;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian obat tersebut kepada sdra. BUDI selama 4 (empat) bulan kurang lebih 4 (empat) kali di rumah BUDI yang beralamat di Jalan Kelayan A Gang ABC;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis zenith carnophen tersebut sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) / butir, obat seladril sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) / butir sedangkan paldemik sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena masalah narkotika jenis zenith carnophen serta jenis seladril, paldimek dan mersi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalsel pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 16.30 Wita di Jalan Antasan Kecil Barat, Kampung Arab, RT.12, No. 4, Kel. Pasar Lama, Kec. Banjarmasin Barat di rumah Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa diawali dari penangkapan Sdr. SALEH ABDULLAH ALKATIRI dan Sdr. ABDUL HALIM sebelumnya di rumah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa tersebut karena membawa narkotika jenis sabu-sabu. Setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika jenis zenit carnophen dan obat keras lainnya yakni 78 butir pil warna putih bentuk silender bertuliskan S L, 110 butir pil warna putih berbentuk bulat carnophen curah tanpa merk, 59 butir pil carnophen dalam kemasan warna silver, 4 butir pil merk mersi LODOMER 2 “HALOPERIDOL, dan 17 butir pil merk mersi RIKLONA 2 “CLONAZEPAM” di dalam tas warna hitam milik terdakwa yang disimpan dalam lemari yang berada dikamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis zenith carnophen, seladril dan paldimek tersebut dengan cara membeli dari sdra. BUDI yang sering berada di Pasar Lima. Untuk zenith carnophen dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) / box isi 100 butir, untuk obat keras jenis seladril Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) / box isi 10 butir dan obat keras jenis paldamik Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) / box isi 10 butir;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian obat tersebut kepada sdra. BUDI selama 4 (empat) bulan kurang lebih 4 (empat) kali di rumah BUDI yang beralamat di Jalan Kelayan A Gang ABC;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis zenith carnophen tersebut sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) / butir, obat seladril sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) / butir sedangkan paldemik sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Laporan hasil pengujian Balai POM Banjarmasin No. LP. Nar. K-21.0730 tanggal 23 Juli 2021;

2. Laporan hasil pengujian Balai POM Banjarmasin No. LP. Nar. K-21.0731 tanggal 23 Juli 2021;

3. Laporan hasil pengujian Balai POM Banjarmasin No. LP. Nar. K-21.0732 tanggal 23 Juli 2021;

4. Laporan hasil pengujian Balai POM Banjarmasin No. LP. Nar. K-21.0733 tanggal 23 Juli 2021;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, yakni:

- 78 (tujuh puluh delapan) butir pil warna putih bentuk silinder bertuliskan SL;
- 110 (seratus sepuluh) butir pil warna putih berbentuk bulat carnophen curah tanpa merk;
- 59 (lima puluh sembilan) butir pil carnophen dalam kemasan warna silver;
- 4 (empat) butir pil merk mersi lodomer 2 haloperidol;
- 17 (tujuh belas) butir pil merk mersi riklona 2 clonazepam;
- 1 (satu) buah kotan seng warna biru;
- 5 (lima) buah clip plastik kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalsel pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 16.30 Wita di Jalan Antasan Kecil Barat, Kampung Arab, RT.12, No. 4, Kel. Pasar Lama, Kec. Banjarmasin Barat di rumah Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa diawali dari penangkapan Sdr. SALEH ABDULLAH ALKATIRI dan Sdr. ABDUL HALIM sebelumnya di rumah Terdakwa tersebut karena membawa narkotika jenis sabu-sabu. Setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika jenis zenit carnophen dan obat keras lainnya yakni 78 butir pil warna putih bentuk silender bertuliskan S L, 110 butir pil warna putih berbentuk bulat carnophen curah tanpa merk, 59 butir pil carnophen dalam kemasan warna silver, 4 butir pil merk mersi LODOMER 2 “HALOPERIDOL, dan 17 butir pil merk mersi RIKLONA 2 “CLONAZEPAM” di dalam tas warna hitam milik terdakwa yang disimpan dalam lemari yang berada dikamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis zenith carnophen, seladril dan paldimek tersebut dengan cara membeli dari sdra. BUDI yang sering berada di Pasar Lima. Untuk zenith carnophen dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) / box isi 100 butir, untuk obat keras jenis seladril Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) / box isi 10 butir dan obat keras jenis paldamik Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) / box isi 10 butir;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian obat tersebut kepada sdra. BUDI selama 4 (empat) bulan kurang lebih 4 (empat) kali di rumah BUDI yang beralamat di Jalan Kelayan A Gang ABC;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis zenith carnophen tersebut sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) / butir, obat seladril sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) / butir sedangkan paldemik sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Balai POM Banjarmasin, yakni:
  - No. LP. Nar. K-21.0730 tanggal 23 Juli 2021, diketahui Kode Contoh barang bukti 0730/L/A/N/2021 berupa tablet warna putih dengan penandaan ***SL*** pada satu sisi dan pada sisi lainnya adalah mengandung ***Dekstrometorphan HBr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin maleat*** (Positif);
  - No. LP. Nar. K-21.0731 tanggal 23 Juli 2021, diketahui Kode Contoh barang bukti 0731/L/A/N/2021 berupa tablet warna putih dengan penandaan **-** pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya adalah mengandung ***Paracetamol, Kafein dan Karisoprodol*** (Positif);
  - No. LP. Nar. K-21.0732 tanggal 23 Juli 2021, diketahui Kode Contoh barang bukti 0732/L/A/N/2021 berupa tablet warna putih dengan penandaan **-** pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya adalah tidak mengandung ***Paracetamol, Kafein dan Karisoprodol*** (Negatif);
  - No. LP. Nar. K-21.0733 tanggal 23 Juli 2021, diketahui Kode Contoh barang bukti 0733/L/A/N/2021 berupa tablet warna biru muda dengan penandaan ***mf*** pada satu sisi dan **+** pada sisi lainnya adalah mengandung ***Haloperidol*** (Positif);
  - No. LP. Nar. K-21.0734 tanggal 23 Juli 2021, diketahui Kode Contoh barang bukti 0734/L/A/N/2021 berupa tablet warna biru muda dengan penandaan ***mf*** pada satu sisi dan **+** pada sisi lainnya adalah mengandung ***Klonazepam*** (Positif);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan kumulatif subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu primair jika dakwaan Kesatu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

primair telah terbukti maka dakwaan berikutnya tidak dipertimbangkan lagi, demikian sebaliknya jika dakwaan Kesatu primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan berikutnya hingga ada dakwaan yang terbukti (khususnya pada dakwaan Subsidaritas), dan juga akan dipertimbangkan dakwaan Kedua. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"setiap orang"** adalah setiap subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pada dirinya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini "setiap orang" tersebut adalah orang yang selama ini diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa mengaku bernama ADIP als. ENGKOH bin ABDUL KARIM yang identitas lengkapnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dari unsur hukum dimaksud, maka telah terpenuhi unsur hukum ini;

Menimbang, bahwa saksi TOGAP M. PANJAITAN, S.H. dan saksi AULIA WARDATA, S. Spd menerangkan pada pokoknya bahwa saksi-saksi dan rekan dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalsel menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 16.30 Wita di Jalan Antasan Kecil Barat, Kampung Arab, RT.12, No. 4, Kel. Pasar Lama, Kec. Banjarmasin Barat di rumah Terdakwa. Penangkapan terhadap Terdakwa diawali dari penangkapan Sdr. SALEH ABDULLAH ALKATIRI dan Sdr. ABDUL HALIM sebelumnya di rumah Terdakwa tersebut karena membawa narkotika jenis sabu-sabu. Setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika jenis zenit carnophen dan obat keras lainnya yakni 78 butir pil warna putih bentuk silender bertuliskan S L, 110 butir pil warna putih berbentuk bulat carnophen curah tanpa merk, 59 butir pil carnophen dalam kemasan warna silver, 4 butir pil merk mersi LODOMER 2 “HALOPERIDOL, dan 17 butir pil merk mersi RIKLONA 2 “CLONAZEPAM” di dalam tas warna hitam milik terdakwa yang disimpan dalam lemari yang berada di kamar Terdakwa. Terdakwa mendapatkan narkotika jenis zenith carnophen, seladril dan paldimek tersebut dengan cara membeli dari sdra. BUDI yang sering berada di Pasar Lima. Untuk zenith carnophen dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) / box isi 100 butir, untuk obat keras jenis seladril Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) / box isi 10 butir dan obat keras jenis paldamik Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) / box isi 10 butir. Terdakwa melakukan pembelian obat tersebut kepada sdra. BUDI selama 4 (empat) bulan kurang lebih 4 (empat) kali di rumah BUDI yang beralamat di Jalan Kelayan A Gang ABC. Terdakwa menjual narkotika jenis zenith carnophen tersebut sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) / butir, obat seladril sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) / butir sedangkan paldemik sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan saksi TOGAP M. PANJAITAN, S.H. dan saksi AULIA WARDATA, S. Spd pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa. Menurut Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis zenith carnophen, seladril dan paldimek tersebut dengan cara membeli dari sdra. BUDI yang sering berada di Pasar Lima. Untuk zenith carnophen dengan harga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) / box isi 100 butir, untuk obat keras jenis seladril Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) / box isi 10 butir dan obat keras jenis paldamik Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) / box isi 10 butir. Terdakwa melakukan pembelian obat tersebut kepada sdra. BUDI selama 4 (empat) bulan kurang lebih 4 (empat) kali di rumah BUDI yang beralamat di Jalan Kelayan A Gang ABC. Terdakwa biasanya menjual obat-obatan jenis zenith carnophen tersebut sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) / butir, obat seladril sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) / butir sedangkan paldemik sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin, sebagai berikut:

- No. LP. Nar. K-21.0731 tanggal 23 Juli 2021, diketahui Kode Contoh barang bukti 0731/L/A/N/2021 berupa tablet warna putih dengan penandaan **-** pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya adalah mengandung ***Paracetamol, Kafein dan Karisoprodol*** (Positif);
- No. LP. Nar. K-21.0734 tanggal 23 Juli 2021, diketahui Kode Contoh barang bukti 0734/L/A/N/2021 berupa tablet warna biru muda dengan penandaan ***mf*** pada satu sisi dan **+** pada sisi lainnya adalah mengandung ***Klonazepam*** (Positif);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ditentukan bahwa ***Karisoprodol*** terdaftar dalam narkotika golongan I Nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Demikian juga berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 23 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penggolongan Psikotropika ditentukan bahwa ***Klonazepam*** terdaftar dalam Psikotropika golongan IV Nomor urut 30 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 23 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penggolongan Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa tidaklah memenuhi unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dakwaan kesatu primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair, yakni melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
3. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur **"setiap orang"** dalam dakwaan kesatu primair dan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut ke dalam unsur **"setiap orang"** di dalam dakwaan kesatu subsidair ini, sehingga dengan demikian unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur hukum ini *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.* Perbuatan tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dari unsur hukum dimaksud, maka telah terpenuhi unsur hukum ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7, 8, 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah mengatur tentang pihak mana saja yang dapat *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yakni* Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter setelah mendapat izin dari Menteri. Dengan demikian tindakan *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan oleh pihak lain yang bukan pihak atau selain pihak sebagaimana disebutkan diatas, merupakan *memiliki, menyimpan, menguasai, atau*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa saksi TOGAP M. PANJAITAN, S.H. dan saksi AULIA WARDATA, S. Spd menerangkan pada pokoknya bahwa saksi-saksi dan rekan dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalsel menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 16.30 Wita di Jalan Antasan Kecil Barat, Kampung Arab, RT.12, No. 4, Kel. Pasar Lama, Kec. Banjarmasin Barat di rumah Terdakwa. Penangkapan terhadap Terdakwa diawali dari penangkapan Sdr. SALEH ABDLLAH ALKATIRI dan Sdr. ABDUL HALIM sebelumnya di rumah Terdakwa tersebut karena membawa narkotika jenis sabu-sabu. Setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika jenis zenit carnophen dan obat keras lainnya yakni 78 butir pil warna putih bentuk silender bertuliskan S L, 110 butir pil warna putih berbentuk bulat carnophen curah tanpa merk, 59 butir pil carnophen dalam kemasan warna silver, 4 butir pil merk mersi LODOMER 2 “HALOPERIDOL, dan 17 butir pil merk mersi RIKLONA 2 “CLONAZEPAM” di dalam tas warna hitam milik terdakwa yang disimpan dalam lemari yang berada di kamar Terdakwa. Terdakwa mendapatkan narkotika jenis zenith carnophen, seladril dan paldimek tersebut dengan cara membeli dari sdra. BUDI yang sering berada di Pasar Lima. Untuk zenith carnophen dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) / box isi 100 butir, untuk obat keras jenis seladril Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) / box isi 10 butir dan obat keras jenis paldamik Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) / box isi 10 butir. Terdakwa melakukan pembelian obat tersebut kepada sdra. BUDI selama 4 (empat) bulan kurang lebih 4 (empat) kali di rumah BUDI yang beralamat di Jalan Kelayan A Gang ABC. Terdakwa menjual narkotika jenis zenith carnophen tersebut sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) / butir, obat seladril sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) / butir sedangkan paldemik sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan saksi TOGAP M. PANJAITAN, S.H. dan saksi AULIA WARDATA, S. Spd pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa. Menurut Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis zenith carnophen, seladril dan paldimek tersebut dengan cara membeli dari sdra. BUDI yang sering berada di Pasar Lima. Untuk obat jenis zenith carnophen dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) / box isi 100 butir, untuk obat keras jenis seladril Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) / box isi 10 butir dan obat keras jenis paldamik Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) /

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

box isi 10 butir. Terdakwa melakukan pembelian obat tersebut kepada sdra. BUDI selama 4 (empat) bulan kurang lebih 4 (empat) kali di rumah BUDI yang beralamat di Jalan Kelayan A Gang ABC. Terdakwa biasanya menjual obat-obatan jenis zenith carnophen tersebut sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) / butir, obat seladril sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) / butir sedangkan paldemik sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin, sebagai berikut:

- No. LP. Nar. K-21.0731 tanggal 23 Juli 2021, diketahui Kode Contoh barang bukti 0731/L/A/N/2021 berupa tablet warna putih dengan penandaan **-** pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya adalah mengandung ***Paracetamol, Kafein dan Karisoprodol*** (Positif);
- No. LP. Nar. K-21.0734 tanggal 23 Juli 2021, diketahui Kode Contoh barang bukti 0734/L/A/N/2021 berupa tablet warna biru muda dengan penandaan ***mf*** pada satu sisi dan **+** pada sisi lainnya adalah mengandung ***Klonazepam*** (Positif);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ditentukan bahwa ***Karisoprodol*** terdaftar dalam narkotika golongan I Nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Demikian juga berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 23 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penggolongan Psikotropika ditentukan bahwa ***Klonazepam*** terdaftar dalam Psikotropika golongan IV Nomor urut 30 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 23 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penggolongan Psikotropika;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis ***Karisoprodol*** dan ***Klonazepam*** tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini yang dilakukan oleh Terdakwa adalah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa ***Karisoprodol***;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang atau pihak sebagaimana tersebut di atas yang berhak *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara gabungan kumulatif subsideritas maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah oleh Pasal 60 UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sedian farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur **"setiap orang"** dalam dakwaan kesatu primair dan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut ke dalam unsur **"setiap orang"** di dalam dakwaan kedua ini, sehingga dengan demikian unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur hukum ini Adalah *memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar*. Perbuatan tersebut bersifat alternatif, hal ini terlihat dengan adanya kata sambung "atau" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dari unsur hukum dimaksud, maka telah terpenuhi unsur hukum ini;

Menimbang, bahwa saksi TOGAP M. PANJAITAN, S.H. dan saksi AULIA WARDATA, S. Spd menerangkan pada pokoknya bahwa saksi-saksi dan rekan dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalsel menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 16.30 Wita di Jalan Antasan Kecil Barat, Kampung Arab, RT.12, No. 4, Kel. Pasar Lama, Kec.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Banjarmasin Barat di rumah Terdakwa. Penangkapan terhadap Terdakwa diawali dari penangkapan Sdr. SALEH ABDULLAH ALKATIRI dan Sdr. ABDUL HALIM sebelumnya di rumah Terdakwa tersebut karena membawa narkotika jenis sabu-sabu. Setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika jenis zenit carnophen dan obat keras lainnya yakni 78 butir pil warna putih bentuk silender bertuliskan S L, 110 butir pil warna putih berbentuk bulat carnophen curah tanpa merk, 59 butir pil carnophen dalam kemasan warna silver, 4 butir pil merk mersi LODOMER 2 "HALOPERIDOL, dan 17 butir pil merk mersi RIKLONA 2 "CLONAZEPAM" di dalam tas warna hitam milik terdakwa yang disimpan dalam lemari yang berada di kamar Terdakwa. Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis zenith carnophen, seladril dan paldimek tersebut dengan cara membeli dari sdra. BUDI yang sering berada di Pasar Lima. Untuk zenith carnophen dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) / box isi 100 butir, untuk obat keras jenis seladril Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) / box isi 10 butir dan obat keras jenis paldamik Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) / box isi 10 butir. Terdakwa melakukan pembelian obat tersebut kepada sdra. BUDI selama 4 (empat) bulan kurang lebih 4 (empat) kali di rumah BUDI yang beralamat di Jalan Kelayan A Gang ABC. Terdakwa menjual narkotika jenis zenith carnophen tersebut sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) / butir, obat seladril sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) / butir sedangkan paldemik sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan saksi TOGAP M. PANJAITAN, S.H. dan saksi AULIA WARDATA, S. Spd pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa. Menurut Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis zenith carnophen, seladril dan paldimek tersebut dengan cara membeli dari sdra. BUDI yang sering berada di Pasar Lima. Untuk zenith carnophen dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) / box isi 100 butir, untuk obat keras jenis seladril Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) / box isi 10 butir dan obat keras jenis paldamik Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) / box isi 10 butir. Terdakwa melakukan pembelian obat tersebut kepada sdra. BUDI selama 4 (empat) bulan kurang lebih 4 (empat) kali di rumah BUDI yang beralamat di Jalan Kelayan A Gang ABC. Terdakwa biasanya menjual obat-obatan jenis zenith carnophen tersebut sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) / butir, obat seladril sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) / butir sedangkan paldemik sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin, sebagai berikut:

- No. LP. Nar. K-21.0730 tanggal 23 Juli 2021, diketahui Kode Contoh barang bukti 0730/L/A/N/2021 berupa tablet warna putih dengan penandaan ***SL*** pada satu sisi dan pada sisi lainnya adalah mengandung ***Dekstrometorphan HBr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin maleat*** (Positif);
- No. LP. Nar. K-21.0733 tanggal 23 Juli 2021, diketahui Kode Contoh barang bukti 0733/L/A/N/2021 berupa tablet warna biru muda dengan penandaan ***mf*** pada satu sisi dan **+** pada sisi lainnya adalah mengandung ***Haloperidol*** (Positif);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Badan POM No. 10 Tahun 2019 Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan diketahui bahwa ***haloperidol*** dan ***dekstrometorfan*** termasuk kategori obat-obat tertentu karena termasuk jenis obat keras yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis yang mengandung ***haloperidol*** dan ***dekstrometorfan***;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa unsur "**Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar"** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan. Dengan mengacu pada pada ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 78 (tujuh puluh delapan) butir pil warna putih bentuk silinder bertuliskan SL;
- 110 (seratus sepuluh) butir pil warna putih berbentuk bulat carnophen curah tanpa merk;
- 59 (lima puluh sembilan) butir pil carnophen dalam kemasan warna silver;
- 4 (empat) butir pil merk Mersi LODOMER 2 “HALOPERIDOL”;
- 17 (tujuh belas) butir pil merk Mersi RIKLONA 2 “CLONAZEPAM”;
- 1 (satu) buah kotak/box warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak seng warna biru;
- 5 (lima) buah clip plastik kosong;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil dari kejahatan dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikuatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADIP als. ENGKOH bin ABDUL KARIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa ADIP als. ENGKOH bin ABDUL KARIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** dan **"Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan dakwaan Kedua Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 78 (tujuh puluh delapan) butir pil warna putih bentuk silinder bertuliskan SL;
- 110 (seratus sepuluh) butir pil warna putih berbentuk bulat carnophen curah tanpa merk;
- 59 (lima puluh sembilan) butir pil carnophen dalam kemasan warna silver;
- 4 (empat) butir pil merk Mersi LODOMER 2 “HALOPERIDOL”;
- 17 (tujuh belas) butir pil merk Mersi RIKLONA 2 “CLONAZEPAM”;
- 1 (satu) buah kotak/box warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak seng warna biru;
- 5 (lima) buah clip plastik kosong;

Dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021, oleh kami, Dr. I GEDE YULIARTHA, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, SUTISNA SAWATI, S.H., dan PUTU AGUS WIRANATA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARTHALIA SUSAN Jr., S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh SUPRIYADI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
SUTISNA SAWATI, S.H.,	Dr. I GEDE YULIARTHA, S.H. M.H.
PUTU AGUS WIRANATA, S.H., M.H	

Panitera Pengganti,

MARTHALIA SUSAN Jr., S.H.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)